



APETRA nv van publiek recht met sociaal oogmerk

Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2022





Rekenhof

APETRA nv van publiek recht met sociaal oogmerk

Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2022



Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 3 mei 2024

APETRA nv van publiek recht met sociaal oogmerk – Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2022

Als lidstaat van de Europese Unie en van het Internationaal Energie-Agentschap (IEA) moet België verplicht een minimumvoorraad ruwe aardolie en/of aardolieproducten aanhouden. Deze strategische voorraad zal worden ingezet om de markttrekten op te vangen bij een nationale of internationale crisis. De nv van publiek recht met sociaal oogmerk APETRA staat in voor het aanhouden van deze minimumvoorraad.

Volgens Europese Richtlijn 2009/119/EG en de overeenkomstige Belgische wetgeving wordt de voorraadplicht aan ruwe aardolie en aardolieproducten berekend op basis van de netto-invoer van die producten in het vorige jaar. De voorraadplicht bedraagt concreet 90 dagen van de netto-invoer (dit is een kwart van de netto-invoer in het vorige jaar). De voorraadplicht voor het voorraadjaar 2022 bedroeg 3.193.860 ton rae en is 3,3 % hoger dan de voorraadplicht voor 2021. De COVID-19-crisis deed in 2020 het verbruik van aardolie sterk teruglopen waardoor de voorraadplicht van het jaar 2021 sterk terugliep (-17,9 %). In 2021 steeg het verbruik niet terug tot het niveau van vóór de COVID-19-crisis waardoor de voorraadplicht van het jaar 2022 maar licht steeg.

APETRA moet haar huidige wetgeving in overeenstemming brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van mei 2019. De federale ministerraad keurde in juni 2023 hiertoe een actualisering van de APETRA-regelgeving goed. De actualisering beoogt meer algemeen ook de verbetering van de interne organisatie van APETRA en anticipeert op een eventuele bijkomende strategische opslag van andere energievoorraden (met uitzondering van een opslag van elektriciteit en aardgas). België beoogt immers voor de komende jaren een energietransitie waarin het verbruik van aardolieproducten daalt. De strategische voorraden moeten de energiebevoorradingszekerheid op lange termijn garanderen.

APETRA besliste om in 2022 de eigen voorraad op hetzelfde niveau te houden. Hierdoor kan ze ook in de volgende jaren steeds aan een eventuele voorraadplicht van 3.700.000 ton rae voldoen.

Zoals vooropgesteld in het ondernemingsplan 2022 voldoet APETRA eind 2022 aan de haar opgelegde voorraadplicht. De strategische voorraad bedraagt 3.329.727 ton rae of 93,8 dagen netto-invoer. APETRA hield de voorraad in 2022 stabiel. Ze leverde in 2022 op vraag van de regering 33.808 ton aardolieproduct voor humanitaire hulp aan Oekraïne en kocht nagenoeg evenveel nieuwe voorraad aan. Ze ontving hiervoor een subsidie van de FOD Economie. Alsnog koopt APETRA in beperkte mate tickets (aankooprechten) benzine. Ze verkoopt daarnaast tickets op de eigen voorraad ruwe aardolie, diesel en kerosine. Het aanbod aan tickets op de markt was in 2022 relatief laag waardoor de prijs steeg. APETRA kon voor de eigen voorraad boven de 90-dagenvoorraad grotendeels tickets verkopen. Europa laat toe dat de voorraad die zich aan het begin van de Rotterdam-Antwerp Pipeline (RAPL-pijpleiding) bevindt en voor België is bestemd, ook als Belgische veiligheidsvoorraad wordt aangemerkt. Niettegenstaande

APETRA hiervan geen eigenaar is noch er een aankooprecht op heeft, beschikt België hierdoor wel over een EU-veiligheidsvoorraad van 110 dagen.

Het initiële beheerscontract van APETRA met de Belgische Staat werd in 2012 verlengd totdat een nieuw in werking zal treden. De huidige minister van Energie bereidt momenteel een tweede beheerscontract voor. In juli 2021 bezorgde APETRA de minister hiervoor een voorstel. Het voorstel houdt uiteraard nog geen rekening met de geplande actualisering van de wetgeving.

APETRA krijgt voor de financiering van haar activiteiten een bijdrage op de aardolieproducten die de aardoliemaatschappijen in België in verbruik stellen. De hoogte van de APETRA-bijdrage hangt voornamelijk af van de evolutie van de aardolieprijzen. Ingevolge de oorlog in Oekraïne stegen de aardolieprijzen in 2022 fors, waardoor de bijdrage per volume bijna verdubbelde. De ontvangen bijdragen lagen hierdoor de helft hoger dan in 2021.

Of APETRA haar leningen kan terugbetalen, hangt sterk af van de evolutie van de olieprijs en het verbruik van aardolie. Hogere olieprijs leiden tot een hogere APETRA-bijdrage, een hogere cashflow en zo tot een hogere afloscapaciteit. Voor de herfinanciering van de leningen kon APETRA een beroep doen op het Federaal Agentschap van de Schuld. Ook in de volgende jaren zal ze waarschijnlijk nog leningen (deels) moeten herfinancieren.

De marktolieprijs stegen ten opzichte van het einde van 2021 waardoor APETRA op 31 december 2022 de afwaardering op de voorraden terugnam met 157,4 miljoen euro. Daardoor realiseert ze een boekhoudkundige winst van 271,8 miljoen euro. Haar ESR-resultaat 2022 – dat geen rekening houdt met de voorraadwijziging en de afwaardering van de voorraad – bedraagt 103,0 miljoen euro.

APETRA stelde in 2022 haar crisisdraaiboek op punt. Aan de hand van dit draaiboek is ze volledig voorbereid om haar strategische voorraden zo nodig vrij te geven.

Het College van Commissarissen heeft een verklaring zonder voorbehoud opgesteld over de jaarrekening 2022 van APETRA.

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (waaronder APETRA valt sinds 1 januari 2019) stelt APETRA gelijk aan een administratieve openbare instelling met beheersautonomie (AOI-BA). Daardoor moet ze ook jaarlijks een begroting en een algemene rekening opmaken.

Inleiding	8
Hoofdstuk 1	
Algemeen kader	9
1.1 APETRA-wet	9
1.2 Berekening van de voorraadplicht	10
Hoofdstuk 2	
Organisatie APETRA	11
2.1 Financiering	11
2.2 Personeel	12
2.3 Toepassing wetgeving overheidsopdrachten	12
2.4 Raad van bestuur en directiecomité	12
2.5 Comptabiliteitssysteem	13
2.6 Overheidssector	13
Hoofdstuk 3	
Uitvoering taken van openbare dienst in 2022	14
3.1 Voorraadplicht 2022	14
3.2 Ondernemingsplannen 2022 en 2023	15
3.3 Uitvoering ondernemingsplannen in 2022	15
3.3.1 Aan- en verkoop van ruwe aardolie/aardolieproducten	15
3.3.2 Opslagcapaciteit	16
3.3.3 Verversing	16
3.3.4 Aan- en verkoop van aankooprechten (tickets)	16
3.3.5 Terugbetaling van de leningen	16
3.4 Controle op de verplichte voorraden	17
3.5 Realisatie van de voorraadplicht op 31 december 2022	17
3.6 Invoering van de nationale instrumenten van het crisisbeleid	18
Hoofdstuk 4	
Financieel plan en realisaties 2022	20
4.1 Uitvoering 2022	20
4.1.1 Financieel plan	20
4.1.2 Resultatenrekening	20
4.1.3 Balans	22
4.1.4 ESR-resultaat	23
4.2 Controle op de bijdragen	24
4.3 Genereren van cashflow om de leningen terug te betalen	24

Hoofdstuk 5

Rekeningen 2022 APETRA 26

5.1	Jaarrekening	26
5.2	Financieel jaarverslag	26
5.3	Beleidsverslag	26
5.4	Verklaring College van Commissarissen	26
5.5	Algemene vergadering	26
5.6	Algemene rekening	27

Bijlage

Antwoord van de minister van Energie 29

Inleiding

Het Rekenhof rapporteert jaarlijks, door bemiddeling van zijn vertegenwoordiger binnen het College van Commissarissen, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de nv van publiek recht met sociaal oogmerk APETRA. APETRA houdt de strategische olievoorraad aan in het kader van de verplichtingen van België als lidstaat van de Europese Unie en van het Internationaal-Energie Agentschap (IEA).

Het Rekenhof stelt dit verslag op krachtens artikel 39bis, § 6, derde lid, van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop (hierna: de APETRA-wet). Dit verslag licht de activiteiten toe van APETRA in 2022.

Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst door APETRA in 2022 voorgelegd aan de minister van Energie in het kader van een tegensprekelijke procedure. In haar antwoord van 26 april 2024 stelt de minister dat ze akte neemt van het ontwerpverslag en dat ze geen opmerkingen heeft. Haar antwoord is opgenomen als bijlage bij dit verslag.

Hoofdstuk 1

Algemeen kader

1.1 APETRA-wet

De APETRA-wet regelt het aanhouden van minimumvoorraden ruwe aardolie en aardolieproducten voor België¹. De verplichting vloeit voort uit de Europese wetgeving² die ervoor moet zorgen dat de lidstaten deze nationale veiligheidsvoorraden kunnen gebruiken in geval van nood. Voor België houdt APETRA de minimumvoorraad aan.

Naast de Europese wetgeving bevat ook het internationaal energieprogramma van het Internationaal Energie-Agentschap (IEA) een gelijkaardige verplichting om een noodvoorraad aan te houden³.

APETRA is een nv van publiek recht met sociaal oogmerk. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van mei 2019 bevat echter niet langer de vennootschapsvorm met sociaal oogmerk. APETRA moest dus tegen eind 2023 een nieuwe vennootschapsvorm aannemen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde hiertoe midden december 2023 een actualisering van de APETRA-wetgeving goed. De nieuwe wet is van toepassing vanaf 1 januari 2024⁴. APETRA wordt een nv van publiek recht waarbij de naam van de vennootschap ook wijzigt in ASEVA (*Agence de stockage énergétique* – Energievoorradenagentschap).

De actualisering beoogt meer algemeen ook de verbetering van de interne organisatie van APETRA en anticipeert op een eventuele bijkomende strategische opslag van andere energievoorraden (met uitzondering van een opslag van elektriciteit en aardgas). Naast aardolieproducten zal APETRA hierdoor dus ook andere energievoorraden kunnen aanleggen (waterstof, lithium, zeldzame metalen, ...). België beoogt immers voor de komende jaren een energietransitie waarin het verbruik van aardolieproducten daalt. De strategische voorraden moeten de energiebevoorradingsekerheid op lange termijn garanderen.

Het maatschappelijke doel van APETRA is het uitvoeren van taken van openbare dienst met het oog op het aanhouden en beheren van haar voorraadplicht. De vennootschap heeft drie bestuursorganen: de algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité. De minister van Energie is het enige lid van de algemene vergadering en vertegenwoordigt de federale Staat. De minister controleert APETRA ook door middel van een regeringscommissaris.

¹ Het betreft een nationale veiligheidsvoorraad, ook soms strategische voorraad, buffer- of noodvoorraad genaamd.

² Richtlijn 2009/119/EG van de Raad van 14 september 2009 houdende de verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden.

³ Deze verplichting is voor België van toepassing krachtens de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974.

⁴ Wet van 21 december 2023 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten, de aanhouding van bijkomende strategische voorraden voor de energiebevoorrading van het land in geval van een energiecrisis, het beheer van een aardoliebevoorradingscrisis en de organisatie van ASEVA.

De voorwaarden waaronder APETRA de taken van openbare dienst vervult, zijn bepaald in een beheerscontract met de Belgische Staat. Het eerste beheerscontract liep ten einde in maart 2012. De toenmalige minister verlengde het totdat er een nieuw in werking treedt. De vorige minister van Energie stelde geen nieuw beheerscontract op omdat er werd gewacht op de voltooiing van de actualisering van het oliecrisisbeleid (zie [punt 3.6](#)). De huidige minister van Energie bereidt momenteel een tweede beheerscontract voor. In juli 2021 bezorgde APETRA de minister hiervoor een voorstel. Het voorstel houdt uiteraard nog geen rekening met de geplande actualisering van de wetgeving.

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (hierna: de AD Energie) ziet krachtens artikel 16 van de APETRA-wet toe op de verplichtingen van de APETRA-wet en haar uitvoeringsbesluiten⁵.

1.2 Berekening van de voorraadplicht

De APETRA-wet van 26 januari 2006 bevat de berekening van de voorraadplicht aardolie en aardolieproducten van België overeenkomstig de Europese Richtlijn. De voorraadplicht bedraagt 90 dagen netto-invoer van alle ruwe aardolie en aardolieproducten. Concreet bedraagt de voorraadplicht van het voorraadjahr (dat vanaf het voorraadjahr 2020 telkens start op 1 juli) een kwart van de netto-invoer van ruwe aardolie en aardolieproducten in het voorgaande kalenderjaar. De lidstaten moeten bij de invulling van de voorraadplicht rekening houden met een aftrek van 10 % van de aangehouden voorraad voor zogenaamde niet-beschikbare tankbodems. In de praktijk is er echter bij de opslag van de APETRA-voorraden nauwelijks een niet-beschikbare tankbodem van toepassing waardoor de beschikbare veiligheidsvoorraad steeds ongeveer 10 % hoger is.

De wetgeving drukt de netto-invoer, de voorraadplicht en de aangehouden voorraden uit in *ton ruwe aardolie-equivalent* of *ton rae*:

- Op de ruwe aardolie wordt een deel *nafta* (of aardoliedestillaat) in mindering gebracht. Nafta vormt immers de basis van tal van grondstoffen voor de productie van petrochemische producten. Voor nafta moet een lidstaat in principe geen noodvoorraad aanleggen.
- De afgewerkte aardolieproducten worden omgezet in een hogere hoeveelheid ruwe aardolie(-equivalent) omdat meer dan een ton ruwe aardolie nodig is voor de productie van een ton aardolieproduct.

De berekening van de netto-invoer van ruwe aardolie en aardolieproducten bevat verschillende methodes om de naftavermindering op de invoer van ruwe aardolie te berekenen. Hierbij is het de meest gunstige naftavermindering (de hoogste) die van toepassing wordt. Voor België is dit een vermindering voor het verbruik van nafta met een lagere voorraadplicht als gevolg.

De APETRA-wetgeving bevat overeenkomstig de Europese Richtlijn ook de verplichting om minstens een derde van de noodvoorraad in sleutelproducten aan te houden (dit is 30 dagen netto-invoer). Sleutelproducten maken samen ten minste 75 % van het verbruik uit en voor België betreft dit vanaf het voorraadjahr 2021 diesel, gasolie voor verwarming, benzine en kerosine.

⁵ De AD Energie staat in voor het aanpassen van de regelgeving, de berekening van de voorraadplicht (zie [punt 3.1](#)), het vooraf goedkeuren van het gebruik door APETRA van buitenlandse voorraadlocaties (en van het gebruik door buitenlanders van de binnenlandse voorraadlocaties), de berekening van de APETRA-bijdrage (zie [punt 2.1](#)), de controle op de bijdragen (zie [punt 4.2](#)), de opmaak van statistieken en de rapportering van de veiligheidsvoorraden aan Eurostat en het IEA.

Hoofdstuk 2

Organisatie APETRA

2.1 Financiering

APETRA krijgt voor de financiering van haar activiteiten een bijdrage op de aardolieproducten die aardoliemaatschappijen (de bijdrageplichtigen) in België in verbruik stellen⁶ (hierna: de APETRA-bijdrage). Zij moeten hun bijdrage (spontaan) storten aan APETRA op het moment van de inverbuikstelling van de aardolieproducten.

De AD Energie bepaalt elk kwartaal de APETRA-bijdrage voor elke productcategorie⁷. De hoogte van de bijdrage hangt voornamelijk af van de evolutie van de aardolieprijzen. Ingevolge de oorlog in Oekraïne stegen in 2022 de aardolieprijzen fors. Hierdoor verdubbelde de bijdrage bijna in 2022. De bijdrage voor elke productcategorie was voor het jaar 2022 als volgt⁸:

Tabel 1 – APETRA-bijdrage voor 2022 per categorie producten (in euro/1.000 liter voor categorie 1 en 2, en in euro/ton voor categorie 3)

Categorie producten	Kwartalen			
	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e
1	8,78	9,06	12,38	14,62
2	8,84	9,40	13,49	16,12
3	7,12	7,45	9,42	10,25

Bron: AD Energie

In 2020 daalden de aardolieprijzen en het verbruik van aardolie in België fors als gevolg van de COVID-19-crisis. De federale regering besliste om vanaf het tweede kwartaal 2020 uit voorzichtigheid een minimale APETRA-bijdrage in te voeren, de minimumbijdrage of *floor*⁹. De minimumbijdrage moet voor APETRA een minimum aan inkomsten waarborgen en zal, indien van toepassing, bijdragen tot de realisatie van een positief ESR-resultaat. De minimumbijdrage bleef van toepassing tot in het derde kwartaal van 2021. De APETRA-bijdrage van 2022 is gemiddeld de helft hoger dan die van 2021.

⁶ Hoofdstuk 1 van dit verslag vermeldt dat de voorraadplicht op de netto-invoer is gebaseerd. Hierdoor loopt de financiering van APETRA (op basis van in verbruik gesteld product) niet volledig gelijk met de voorraadplicht (op basis van netto-invoer).

⁷ Categorie 1: benzine; categorie 2: middeldestillaten (diesel, gasolie voor verwarming, lampolie en kerosine) en categorie 3: residuele brandstoffen (zwarte stookolie).

⁸ De bijdrage op kerosine voor de luchtvaart bedraagt steeds de helft van de normale bijdrage van categorie 2. De gasoliebevoorrading van binnenvaartschepen is volledig vrijgesteld.

⁹ De minimumbijdrage bedraagt 7,22 en 7,61 euro/1.000 liter voor categorie 1 en 2 en 6,60 euro/ton voor categorie 3.

2.2 Personeel

APETRA neemt enkel personeel in dienst om haar hoofdactiviteiten uit te voeren. De ondersteunende diensten vult ze, waar mogelijk, extern in. Daardoor is het personeelsbestand beperkt. Zo had ze op 31 december 2022 vijf personeelsleden in dienst: drie voltijds en twee deeltijds (d.i. 4,4 voltijdse equivalenten (VTE)).

Om in tijden van crisis snel genoeg operationeel tussen te komen, heeft APETRA in 2023 nog twee extra personeelsleden aangeworven.

2.3 Toepassing wetgeving overheidsopdrachten

APETRA doet een beroep op externe dienstverleners voor diverse taken ter ondersteuning van haar werking: inspectiediensten, juridische dienstverlening, boekhouding, beheer van de informatietoepassingen, bijstand logistiek, vertalingen, bijstand verzekeringen, loonadministratie en schoonmaak.

Ze gunt deze opdrachten, conform de wet op de overheidsopdrachten, na een openbare offerte-aanvraag of nadat ze een minimaal aantal offertes heeft ontvangen.

APETRA vernieuwde in 2022 de opdracht voor de uitvoering van inspecties. Ook wees ze de bedrijfsrevisor opnieuw toe. Daarnaast koos ze een verzekeringsmakelaar voor het toewijzen en het beheer van zowel de productverzekering als de milieuverzekering. Ze wees tenslotte eind 2022 beide verzekeringen opnieuw toe.

2.4 Raad van bestuur en directiecomité

De raad van bestuur bepaalt het beleid om de voorraadplicht in te vullen en houdt toezicht op het directiecomité. Hij bestaat uit een voorzitter en zes leden, met name drie bestuurders voorgedragen door de federale overheid en drie bestuurders voorgedragen door de aardolie- en opslagsector. In de loop van 2022 werd een bestuurder vervangen.

Het directiecomité heeft de dagelijkse leiding en voert de besluiten van de raad van bestuur uit. Het bestaat uit een algemeen directeur, een administratief directeur en een financieel directeur. Het mandaat van algemeen directeur liep af in april 2022 en zijn taken werden overgenomen door de administratief directeur tot eind november 2022. Sinds 1 december 2022 is er een nieuwe algemeen directeur.

2.5 Comptabiliteitssysteem

APETRA is onderworpen¹⁰ aan de regelgeving boekhouding van de (private) ondernemingen¹¹.

APETRA beschikt over specifieke software voor de voorraadadministratie. Ze beschikt ook over een specifieke software om de overzichten van de in België in verbruik gestelde hoeveelheden aardolieproducten waarop de APETRA-bijdrage werd betaald, op te maken (zie [punt 4.2](#)).

2.6 Overheidssector

APETRA behoort tot de federale overheid (de zgn. *subsector S.1311*). De federale overheid houdt bij de bepaling van het vorderingensaldo en de overheidsschuld dus rekening met APETRA (zie [punt 4.1.4](#)). Daardoor is APETRA ook verplicht haar beschikbare middelen te plaatsen en/of te beleggen bij de federale overheid¹².

Vanaf 1 januari 2019 valt APETRA onder het toepassingsgebied van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat¹³, die haar gelijk stelt aan een administratieve openbare instelling met beheersautonomie (AOI-BA). Daardoor moet ze jaarlijks een begroting en een algemene rekening opmaken¹⁴. APETRA rapporteert maandelijks haar begrotingsresultaten aan de FOD Beleid en Ondersteuning.

In toepassing van de wet van 22 mei 2003 tot slot boekt de FOD Economie APETRA als een 100 %-deelneming in zijn rekeningen¹⁵.

¹⁰ Artikel 38 van de APETRA-wet.

¹¹ Wetboek van Economisch Recht, artikels I.5 en III.82 tot en met III.95 (de vroegere wet van 17 juli 1975) en koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel.

¹² Titel 11 – Maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid (artikelen 113 tot 120) van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. APETRA beschikt weliswaar over een uitzondering waardoor ze tot eind 2022 een aantal rekeningen mocht aanhouden bij de bank bij wie ze haar eerste lening kreeg (van 800,0 miljoen euro). Dit is immers nodig om de leningsovereenkomst te respecteren. Trimestrieel moet APETRA wel alle beschikbare gelden bij de federale overheid plaatsen.

¹³ Artikelen 2 en 133 van de wet van 22 mei 2003.

¹⁴ Zie ook de artikelen 85 tot 94 van de wet van 22 mei 2003, het koninklijk besluit van 31 juli 2017 voor de begroting en het koninklijk besluit van 10 november 2009 voor het boekhoudplan en de jaarrekening.

¹⁵ De FOD past jaarlijks de waardering van de deelneming aan waarbij hij rekening houdt met de wijziging van het eigen vermogen van APETRA (conform artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009).

Hoofdstuk 3

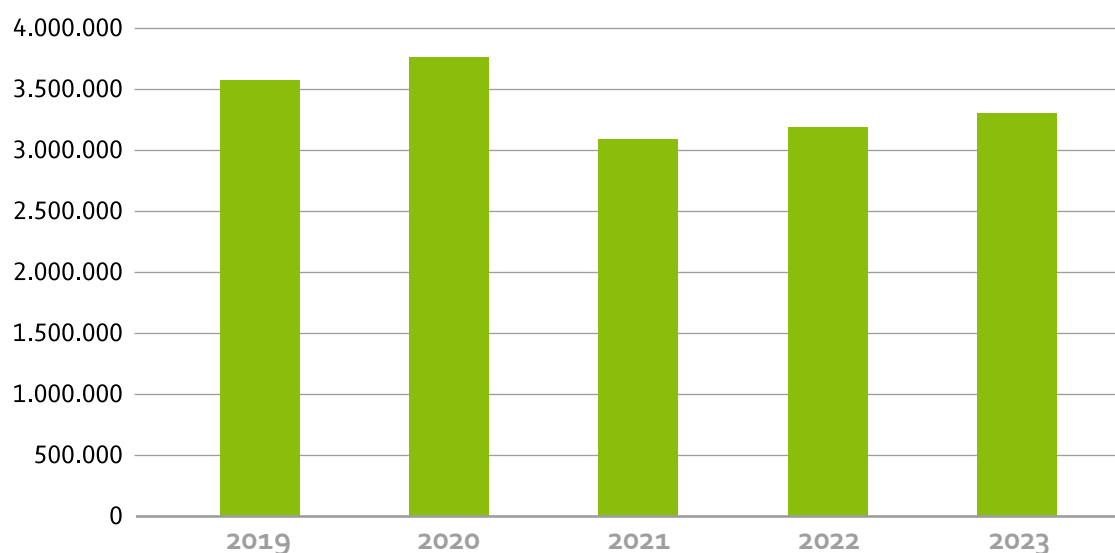
Uitvoering taken van openbare dienst in 2022

3.1 Voorraadplicht 2022

Eind maart 2022 heeft de minister van Energie APETRA's voorraadplicht voor het voorraadjaar 2022 (1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023), conform de Europese Richtlijn, vastgesteld op 3.193.860 ton rae¹⁶. Dat is 102.972 ton rae of 3,3 % meer dan voor het voorraadjaar 2021 (3.090.888 ton rae).

De voorraadplicht stijgt vanaf 1 juli 2023 tot 3.307.130 ton rae, dit is 216.242 ton rae of 7 % meer dan voor het voorraadjaar 2022. Ze is sterk verbonden met het verbruik van aardolie in het voorgaande jaar. De COVID-19-crisis deed in 2020 het verbruik van aardolie sterk teruglopen waardoor de voorraadplicht van het jaar 2021 sterk terugliep (-17,9 %). In 2021 steeg het verbruik niet terug tot het niveau van vóór de COVID-19-crisis. Dit was evenmin het geval voor 2022. In 2022 was er wel een afname van het verbruik van nafta, waardoor de voorraadplicht 2023 terug iets hoger is (omdat de naftavermindering kleiner is).

Voorraadplicht (in ton rae)



Bron: notificatie van de voorraadplicht door de minister van Energie (berekend op basis van gegevens van de FOD Economie)

¹⁶ Omdat APETRA geen rekening mag houden met 10 % voor de zogenaamde onbeschikbare tankbodems, bedraagt de werkelijk aan te houden voorraad 3.548.733 ton rae.

3.2 Ondernemingsplannen 2022 en 2023

In mei 2021 legde APETRA haar **ondernemingsplan 2022** voor aan de minister van Energie¹⁷. Het plan lanceerde het scenario *Beyond Corona*. Als gevolg van de COVID-19-crisis was de voorraadplicht sterk gedaald. APETRA beschouwde de daling als tijdelijk en stelde het behoud van de eigen voorraden voorop. Hierdoor kan ze ook in de volgende jaren steeds aan een voorraadplicht van 3.700.000 ton rae voldoen. Het plan hield daarnaast rekening met de verkoop van tickets op het teveel aan eigen voorraad en met verversingen van product. APETRA plande ook om alsnog in beperkte mate tickets aan te kopen voor benzine (productcategorie 1)¹⁸. Het ondernemingsplan hield tenslotte ook rekening met de herfinanciering van 55,0 miljoen euro van de lening van 80,0 miljoen euro die in 2022 moest worden terugbetaald. Voor de bijdrageontvangsten veronderstelde het plan immers dat de APETRA-bijdrage op het niveau van de minimumbijdrage zou blijven.

In mei 2022 legde APETRA haar **ondernemingsplan 2023** voor aan de minister van Energie¹⁹. Het plan lanceert het scenario *Security First* waarin APETRA uit voorzichtigheid beslist om alle eigen voorraad voorlopig aan te houden. APETRA wijst er ook op dat door de oorlog in Oekraïne de kans toeneemt dat de veiligheidsvoorraad moet worden ingezet. Het plan vermeldt het gebruik van een deel van de noodvoorraad in 2022 voor humanitaire leveringen aan Oekraïne (37.050 ton of ongeveer één dag netto-invoer van België). Het plan behoudt daarnaast voor 2022 de doelstellingen van het ondernemingsplan 2022.

3.3 Uitvoering ondernemingsplannen in 2022

Hierna geeft het Rekenhof weer in welke mate APETRA de acties voor 2022 van de ondernemingsplannen 2022 en 2023 heeft gerealiseerd op 31 december 2022.

3.3.1 Aan- en verkoop van ruwe aardolie/aardolieproducten

APETRA hield de voorraad in 2022 stabiel. Ze leverde in 2022 op vraag van de regering 33.808 ton aardolieproduct voor humanitaire hulp aan Oekraïne en kocht nagenoeg evenveel nieuwe voorraad aan²⁰. De hulp aan Oekraïne gebeurde op vraag van het Internationaal-Energie Agentschap (IEA). APETRA ontving een subsidie van de FOD Economie om haar voorraad terug aan te vullen.

De totale voorraad bedroeg op 31 december 2022 2.069.065 ton ruwe aardolie en 1.835.177 ton aardolieproducten (waarvan 1.377.341 ton diesel, 173.811 ton gasolie voor verwarming, 176.447 ton kerosine en 107.447 ton benzine).

¹⁷ Plan goedgekeurd vanaf 1 oktober 2021 aangezien er voor die datum geen uitdrukkelijke weigering was door de minister van Energie (overeenkomstig artikel 5, § 5, van het beheerscontract).

¹⁸ APETRA plande niet langer aankopen van tickets zware stookolie (productcategorie 3) omdat zware stookolie geen sleutelproduct is en het maar een beperkt (en dalend) aandeel in de nationale aardolieconsumptie heeft.

¹⁹ Plan goedgekeurd vanaf 1 oktober 2022 aangezien er voor die datum geen uitdrukkelijke weigering was door de minister van Energie (overeenkomstig artikel 5, § 5, van het beheerscontract).

²⁰ De regering besliste om 37.050 ton te schenken. De humanitaire leveringen aan Oekraïne gebeurden met tussenkomst van Defensie en het Poolse noodvoorradenagentschap. Er moest door zeer moeilijke logistieke omstandigheden nog 3.233 ton in 2023 worden geleverd.

3.3.2 Opslagcapaciteit

In 2022 nam APETRA geen bijkomende opslagcapaciteit in gebruik. De looptijd van de contracten bedraagt tussen de vijf en vijftien jaar en is verspreid in de tijd. Hierdoor kan APETRA de gehuurde opslagcapaciteit afstemmen op de aan te houden voorraden.

3.3.3 Verversing

Voorraden afgewerkte producten verliezen na een tijd aan kwaliteit, waardoor APETRA ze op tijd moet vervangen (zie ook [punt 3.4](#)). In 2022 verving ze ruim 120.000 ton product.

3.3.4 Aan- en verkoop van aankooprechten (tickets)

De APETRA-wet laat toe olievoorraden aan te houden via *tickets* of aankooprechten²¹.

APETRA beschikt niet over voldoende eigen voorraden benzine om de voorraadplicht van 30 dagen in te vullen. Benzine is immers moeilijker op te slaan dan diesel, gasolie voor verwarming en kerosine. Bovendien is de beschikbare opslagcapaciteit van benzine eerder schaars omdat de vraag hiernaar stijgt. Het tekort van de eigen voorraad benzine bedraagt ongeveer 50.000 ton. APETRA heeft de intentie om bijkomende opslagcapaciteit voor benzine in gebruik te nemen, waarbij ze de voorraad diesel evenredig zal afbouwen.

Om voor benzine toch over extra afgewerkte en onmiddellijk inzetbare producten te beschikken, koopt APETRA tickets aan. Deze ticketvoorraad bedroeg in 2022 gemiddeld 37.500 ton en bedroeg in het laatste kwartaal 50.000 ton. De prijs voor de aangekochte tickets schommelde tussen 0,25 en 1,5 euro per ton per maand (0,3 miljoen euro in totaal). De prijs van tickets benzine steeg in de loop van 2022.

APETRA verkoopt daarnaast tickets op de eigen voorraad ruwe aardolie, diesel en kerosine. Ze verkocht tickets voor gemiddeld bijna 575.000 ton (waarvan ruim 475.000 ton in het laatste kwartaal). De prijs voor de verkochte tickets schommelde tussen 0,1 en 5 euro per ton per maand (3,8 miljoen euro in totaal). Het aanbod aan tickets op de markt was in 2022 relatief laag waardoor de prijs steeg. APETRA kon voor de eigen voorraad boven de 90-dagenvoorraad grotendeels tickets verkopen (zie ook [punt 3.5](#)).

3.3.5 Terugbetaling van de leningen

Naar aanleiding van de opmaak van de aangepaste begroting 2016 besliste de ministerraad van 22 april 2016 dat het Federaal Agentschap van de Schuld²² de bestaande schulden van APETRA zal herfinancieren. Het agentschap kent de herfinancieringen toe op voorwaarde dat APETRA een *break-even* ESR-resultaat behaalt²³.

²¹ Het betreft rechten om voorraad in een bepaalde periode te kopen, ook soms beschikkingsrechten of reserveringen genaamd.

²² Het Federaal Agentschap van de Schuld hangt af van de minister van Financiën en beheert de federale staatsschuld.

²³ De overeenkomst van 24 november 2016 met het Federaal Agentschap van de Schuld stelt dat indien APETRA geen *break-even* ESR-resultaat behaalt, het agentschap geen nieuwe leningen toekent en alle bestaande leningen onmiddellijk opeisbaar kunnen worden gesteld. Overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 22 april 2016 moet de FOD Economie zo nodig maatregelen treffen om te verzekeren dat APETRA een positief ESR-resultaat behaalt. Hierdoor wordt APETRA's liquiditeit gegarandeerd.

APETRA genereerde in 2022 voldoende cash om de laatste aflossing (van 80,0 miljoen euro) van de lening van 800,0 miljoen euro terug te betalen. De uitstaande financiële schuld daalde hierdoor tot 1.015,0 miljoen euro. De schuld bestaat uit een obligatielening van 400,0 miljoen euro en herfinancieringen van 615,0 miljoen euro bij het Federaal Agentschap van de Schuld.

De obligatielening loopt ten einde in 2023 en kan bij het Federaal Agentschap van de Schuld worden geherfinancierd. De al bestaande herfinancieringen hebben een looptijd van zeven jaar en lopen ten einde in de jaren 2023 tot 2028. De herfinancieringen zullen op de eindvervaldag ervan eventueel nogmaals (deels) moeten worden geherfinancierd.

3.4 Controle op de verplichte voorraden

Zoals voorgaande jaren liet APETRA ook in 2022 haar eigen olievoorraden én de ticketvoorraden ten gunste van haar inspecteren door internationaal gecertificeerde inspectiefirma's. De inspecties gebeuren tweemaal per jaar. De inspectiefirma's bevestigen daarbij de kwaliteit en de kwantiteit van de voorraden. In de loop van 2022 stelde APETRA geen onregelmatigheden vast.

APETRA beschikt over een specifieke software om de inspectieresultaten van de kwaliteitscontroles te centraliseren en op te volgen. Zo volgt ze de productkwaliteit en de nood aan verversing proactief op.

3.5 Realisatie van de voorraadplicht op 31 december 2022

Tabel 2 hierna vergelijkt de effectieve voorraad van APETRA in het vierde kwartaal 2022 met haar voorraadplicht voor dat jaar. Daaruit blijkt dat APETRA de opgelegde voorraadplicht ruimschoots realiseerde. De aangehouden voorraad bedroeg eind 2022 104,3 % van de voorraadplicht of 93,8 dagen netto-invoer.

APETRA had eind 2022 3,8 miljoen ton rae voorraad (1,8 miljoen ton rae ruwe aardolie en 2 miljoen ton rae aardolieproducten) in eigendom die in aanmerking komt voor de invulling van de Belgische voorraadplicht. Dit stemt overeen met ruim 114 % van de voorraadplicht vanaf 1 juli 2023 (dit is 102,6 dagen netto-invoer).

Tabel 2 – Realisatie voorraadplicht APETRA op 31 december 2022

Product	Ton	Ton rae ¹	Ton rae -10 % ²
	a	b = a x 0,96 of a x 1,20	c = b x 0,9
Ruwe aardolie in eigendom	2.069.065	1.986.302	1.787.672
Aardolieproducten in eigendom	1.835.177	2.202.212	1.981.991
Aardolieproducten tickets aangekocht	50.000	60.000	54.000
Ruwe aardolie tickets verkocht	-105.443	-101.225	-91.103
Aardolieproducten tickets verkocht	-372.994	-447.592	-402.833
Totaal	3.475.805	3.699.697	3.329.727
Voorraadplicht		3.548.733	3.193.860
Realisatiepercentage voorraadplicht eind 2022		104,3 %	104,3 %

(1) De Europese Richtlijn drukt de voorraden uit in ton rae.

(2) APETRA mag geen rekening houden met 10 % van de voorraad omdat de Europese Richtlijn die als onbeschikbare tankbodem aanmerkt.

Bron: voorraadopgave december 2022 van APETRA aan de FOD Economie

Europa laat toe dat de voorraad die zich aan het begin van de *Rotterdam-Antwerp Pipeline* (RAPL-pijpleiding) bevindt en voor België is bestemd ook als Belgische veiligheidsvoorraad wordt aangemerkt. Niettegenstaande APETRA hiervan geen eigenaar is en er ook geen aankooprecht op heeft, beschikt België hierdoor wel over een EU-veiligheidsvoorraad van 110 dagen netto-invoer.

3.6 Invoering van de nationale instrumenten van het crisisbeleid

De Belgische regelgeving bevat procedures om bij een internationale²⁴ of een nationale²⁵ crisis de voorraad van APETRA onmiddellijk in te zetten. De regels voor de werking van het Nationaal Oliebureau (NOB), dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen als er zich een bevoorradingscrisis voordoet, werden al in 2018 geactualiseerd. De regels voor het nationaal toewijzen en aanspreken van de noodvoorraad werden in 2019 en 2020 ingevoerd.

Daarnaast moet er volgens de wetgeving ook, aan de hand van uitvoeringsbesluiten, een nationaal programma op punt worden gesteld met noodmaatregelen om de vraag te beperken²⁶. Ook de daarbij horende lijst van prioritaire gebruikers (waarvoor de vraagbeperking niet of in mindere mate zal gelden) moet nog op punt worden gesteld.

²⁴ De internationale procedure voor het gebruik van de noodvoorraad op de internationale markt zit vervat in de APETRA-wet.

²⁵ De nationale procedures zitten vervat in de uitvoeringsbesluiten van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974.

²⁶ Bij een eventuele crisis is het voor België wel belangrijker om de door APETRA aangehouden veiligheidsvoorraad onmiddellijk te kunnen inzetten dan om onmiddellijk volledig uitgewerkte vraagbeperkende maatregelen te kunnen nemen.

De AD Energie en APETRA organiseerden in 2021 een gezamenlijke infosessie over het crisisbeleid en hielden ook een succesvolle crisisoefening. APETRA stelde in 2022 haar crisisdraaiboek op punt waarin de interne procedure voor de inzet van de veiligheidsvoorraden in een internationale en nationale bevoorradingscrisis en een communicatieplan vervat zitten. Het crisisdraaiboek houdt ook rekening met de ervaringen opgedaan bij de humanitaire leveringen aan Oekraïne. Aan de hand van dit draaiboek is APETRA volledig voorbereid om haar strategische voorraden zo nodig vrij te geven.

Daarnaast heeft APETRA in de loop van 2022 ook belangrijke stappen gezet om een bedrijfscontinuïteitsplan op punt te stellen. Ze heeft de kritieke processen en de belangrijkste risico's in kaart gebracht. APETRA had daarbij specifieke aandacht voor cyberbeveiliging. In de loop van 2023 zal ze een aantal remediërende maatregelen uitwerken.

Hoofdstuk 4

Financieel plan en realisaties 2022

4.1 Uitvoering 2022

4.1.1 Financieel plan

Het financieel plan is een onderdeel van het jaarlijkse ondernemingsplan. Het raamt de middelen van de onderneming. APETRA stelt het financieel plan op volgens de rubrieken van de jaarrekening, zowel voor de balans als voor de resultatenrekening (opbrengsten en kosten). Het financieel plan raamt ook het ESR-resultaat. Vanaf het ondernemingsplan 2022 bevat het plan tenslotte ook een samenvatting van de raming van de ESR-ontvangsten en -uitgaven (samenvatting van de begroting).

APETRA stelde haar ondernemingsplan 2022 op in mei 2021. Ze besliste om de eigen voorraad in 2022 verder stabiel te houden (scenario *Beyond Corona*). Daarnaast besliste ze om tickets op het tijdelijke overschot aan voorraad te verkopen. Het ondernemingsplan 2023 van mei 2022 behoudt voor 2022 de doelstellingen en acties uit het ondernemingsplan 2022 (scenario *Security First*). In het ondernemingsplan 2023 neemt APETRA voor het financieel plan 2022 de ramingen uit het ondernemingsplan van 2022 over.

Tabel 3 en tabel 4 plaatsen de realisaties naast de ramingen van het financieel plan.

4.1.2 Resultatenrekening

4.1.2.1 Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten 2022 bedroegen 286,0 miljoen euro. Ze omvatten voornamelijk:

- de APETRA-bijdragen: 175,2 miljoen euro;
- de verkoop van aardolieproducten: 70,6 miljoen euro;
- de verkoop van tickets: 3,8 miljoen euro;
- de subsidie van de FOD Economie om de voorraad terug aan te vullen: 36,4 miljoen euro.

De bijdragen (175,2 miljoen euro) lagen 61,6 miljoen euro of 54,2 % hoger dan in 2021 doordat de verschuldigde APETRA-bijdrage per volume de helft hoger lag dan in 2021 (zie ook punt 2.1). De in verbruik gestelde volumes lagen ongeveer in lijn met de volumes van 2021.

APETRA verkocht voor 70,6 miljoen euro aardolieproducten naar aanleiding van verversingen. Voor deze verversingen kocht APETRA een gelijkaardige hoeveelheid product aan (zie ook punt 4.1.2.2). Bij een verversing van de aardolieproducten factureert APETRA de verkoop en de aankoop van het product aan quasi hetzelfde tarief.

In 2022 verkocht APETRA tickets op gemiddeld bijna 575.000 ton aardolieproduct per maand (3,8 miljoen euro).

Ze ontving in 2022 van de FOD Economie een subsidie van 41,4 miljoen euro om de voorraad terug aan te vullen. Ze moest immers een deel van haar noodvoorraad schenken als humanitaire hulp aan Oekraïne. APETRA nam van de subsidie al 36,4 miljoen euro in resultaat. Dit is in overeenstemming met de al gerealiseerde aankopen hiervoor (zie ook [punt 4.1.2.2](#)).

4.1.2.2 Bedrijfskosten

De bedrijfskosten 2022 werden positief beïnvloed door de terugname van de afwaardering van de voorraad met 157,4 miljoen euro. Eind 2021 was er bij de waardering van de voorraad 157,4 miljoen euro in mindering gebracht van de aanschaffingswaarde van de voorraad. APETRA waardeert immers haar voorraad op het einde van het jaar tegen de gemiddelde marktprijs van de maand december als deze lager is dan de aankoopprijs. Tegen eind 2022 waren de marktolieprijzen echter gestegen²⁷ en is er geen afwaardering meer nodig. De voorraad op het einde van het jaar 2022 is dus volledig aan aankoopprijs gewaardeerd.

Daarnaast bevatten de bedrijfskosten voornamelijk:

- de aankoop van aardolieproducten: 105,9 miljoen euro;
- de boeking van de voorraadwijziging naar aanleiding van de gerealiseerde aan- en verkopen: -16,4 miljoen euro²⁸;
- de aankoop van tickets: 0,3 miljoen euro;
- de opslagkosten: 63,8 miljoen euro.

APETRA kocht voor 105,9 miljoen euro aardolieproducten. Ze kocht voor 69,4 miljoen euro aardolieproducten naar aanleiding van verversingen en voor 36,4 miljoen euro om de voorraad terug aan te vullen na de schenking als hulp aan Oekraïne. Ze schonk een gelijkaardige hoeveelheid product als humanitaire hulp aan Oekraïne. De (historische) kostprijs van deze producten bedroeg 18,8 miljoen euro.

De aankoop van tickets in 2022 bedroeg 0,2 miljoen euro. APETRA kocht alleen tickets op benzine, gemiddeld op 37.500 ton per maand.

De opslagkosten lagen in lijn met het vorige jaar en bedroegen 63,8 miljoen euro. De gemiddelde prijs voor opslag bedraagt bijna 1,4 euro per ton per maand.

4.1.2.3 Financieel resultaat

De financiële kosten bedroegen 13,7 miljoen euro en hadden voornamelijk betrekking op de obligatielening (12,6 miljoen euro). De intresten op de laatste schijf van 80,0 miljoen euro van de eerste lening waren beperkt (0,3 miljoen euro). De intresten op de leningen bij het Federaal Agentschap van de Schuld (0,8 miljoen euro) zijn gebaseerd op haar (her-)financieringskost plus een marge van 0,25 %. Vanaf 2019 zijn de intresten op nieuwe leningen bij het Federaal Agentschap van de Schuld eveneens nul. Gemiddeld kon APETRA in 2022 lenen aan ongeveer 1,3 %.

²⁷ Voor de aardolieproducten in euro met ongeveer 50 %: de marktolieprijzen in dollar zijn met bijna 40 % gestegen en daarbovenop is de dollar ook duurder. In 2023 bleven de marktolieprijzen hoog.

²⁸ Het totaal van de voorraadwijziging in 2022 bedroeg +173,8 miljoen euro, waarvan 16,4 miljoen euro naar aanleiding van de aan- en verkopen en +157,4 miljoen euro voor de terugname van de waardevermindering.

4.1.2.4 Resultaat

De boekhoudkundige winst van het boekjaar 2022 bedroeg 271,8 miljoen euro. Als de terugname van de afwaardering van de voorraad (157,4 miljoen euro) buiten beschouwing wordt gelaten, realiseerde APETRA een winst van 114,4 miljoen euro.

Tabel 3 – Financieel plan: resultatenrekening 2022 (in miljoen euro)

	Raming (a)	Realisatie (b)
Bedrijfsopbrengsten	112,3	286,0
<i>Ontvangen bijdragen</i>	110,9	175,2
<i>Verkopen voorraad</i>		70,6
<i>Verkopen tickets</i>	1,4	3,8
<i>Subsidie Oekraïne</i>		36,4
Bedrijfskosten	-73,5	-0,5
<i>Aankopen handelsgoederen – voorraad</i>		-105,9
<i>Voorraadwijziging handelsgoederen – verkopen en aankopen</i>		16,4
<i>Aankopen handelsgoederen – tickets</i>	-0,2	-0,3
<i>Aankopen handelsgoederen – opslagkosten</i>	-68,8	-63,8
<i>Aankopen handelsgoederen – andere</i>	-2,9	-2,8
<i>Werkingskosten (aankopen diensten en diverse goederen, personeel en andere bedrijfskosten)</i>	-1,6	-1,5
<i>Voorraadwijziging handelsgoederen – afwaardering van de voorraad</i>		157,4
Bedrijfswinst	38,8	285,5
Financiële opbrengsten (kosten)	-13,5	-13,7
Winst van het boekjaar	25,3	271,8

Bron: ondernemingsplan 2022 van mei 2021 en ondernemingsplan 2023 van mei 2022 (a) en jaarrekening 2022 (b)

4.1.3 Balans

Het balanstotaal op 31 december 2022 bedroeg 2.285,9 miljoen euro.

De voorraden op 31 december 2022 bedroegen 2.192,6 miljoen euro. Ze vertegenwoordigden ruim 3,9 miljoen ton product (1.835.177 ton aardolieproduct en 2.069.065 ton ruwe aardolie). De (theoretische) marktwaarde van de voorraden gewaardeerd aan de gemiddelde marktprijs van december 2022 bedroeg 2.746,1 miljoen euro (d.i. 553,5 miljoen euro of ongeveer 25 % meer dan de boekhoudkundige waarde).

De vorderingen op ten hoogste één jaar bevatten onder meer de vorderingen op de FOD Economie voor de aangerekende btw op de APETRA-bijdragen van oktober en november 2022 (8,2 mil-

joen euro). Daarnaast boekte APETRA 22,1 miljoen euro op te stellen facturen voor de APETRA-bijdragen. Ze ontving de bijdragen voor december 2022 immers pas begin 2023.

De beschikbare middelen op 31 december 2022 bedroegen 61,4 miljoen euro. Ze stonden bijna integraal op een rekening van de federale overheid bij Bpost, overeenkomstig de verplichting tot trimestriële consolidatie van financiële activa. De beschikbare middelen bevatten de ontvangen subsidie van 41,4 miljoen euro. Hiermee vereffende APETRA na jaareinde haar handelsschulden.

Door de toevoeging van de winst van het boekjaar van 271,8 miljoen euro steeg het eigen vermogen van APETRA van 945,6 miljoen euro tot 1.217,4 miljoen euro.

De totale financiële schuld eind 2022 bedroeg 1.015,0 miljoen euro. In 2022 betaalde APETRA 80,0 miljoen euro van de initiële lening terug.

Tabel 4 – Financieel plan: balans 2022 (in miljoen euro)

	Raming (a)	Realisatie (b)
Activa	2.049,9	2.285,9
Vorraden	2.018,9	2.192,6
Handelsvorderingen	14,7	30,4
Overige vorderingen	2,3	1,0
Geldbeleggingen en liquide middelen	11,8	61,4
Overlopende rekeningen van het actief	2,2	0,5
Passiva	2.049,9	2.285,9
Eigen vermogen	970,9	1.217,4
Financiële schuld	1.070,0	1.015,0
Vlottende passiva	5,7	45,2
Overlopende rekeningen	3,3	8,3

Bron: ondernemingsplan 2022 van mei 2021 en ondernemingsplan 2023 van mei 2022 (a) en jaarrekening 2022 (b)

4.1.4 ESR-resultaat

APETRA is sinds 17 april 2014 ingedeeld bij de ondernemingen van de federale overheid. Dit betekent dat de federale overheid de schuld van APETRA optelt bij de staatsschuld en het ESR-resultaat van APETRA opneemt in de nationale rekeningen.

Het ESR-resultaat 2022 van APETRA bedraagt 103,0 miljoen euro. In 2022 realiseerde APETRA volgens de jaarrekening een winst van 271,8 miljoen euro. Het ESR-resultaat houdt echter geen rekening met de voorraadwijziging en de afwaardering van de voorraad. In 2022 had dit een positieve impact van 173,8 miljoen euro op het resultaat volgens de jaarrekening. Het ESR-resultaat houdt tenslotte wel rekening met het nog niet gebruikte gedeelte van de subsidie van de FOD Economie (5,0 miljoen euro).

In de ondernemingsplannen 2022 en 2023 hield APETRA rekening met een ESR-resultaat in 2022 van 25,3 miljoen euro. Het ESR-resultaat is dus alsnog 77,7 miljoen euro beter dan geraamd. Dit is voornamelijk te danken aan de hogere APETRA-bijdrage in 2022.

4.2 Controle op de bijdragen

Volgens de artikelen 18 en 19 van de APETRA-wet moet de AD Energie de volledigheid controleren van de bijdragen die worden gestort voor de hoeveelheden aardolieproducten die in België in verbruik worden gesteld.

De AD Energie vergelijkt hiervoor elk jaar de hoeveelheden die volgens APETRA in verbruik werden gesteld (op basis van de volumes waarop de bijdrageplichtigen hun APETRA-bijdrage hebben betaald) met de hoeveelheden die volgens de FOD Financiën (Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen) in verbruik werden gesteld en aan accijnzen werden onderworpen²⁹. De AD Energie stelde verschillen vast bij de vergelijking van de gegevens van 2022. Uit haar analyse bleek echter dat het risico dat de bijdragen die aan APETRA worden gestort onvolledig waren, beperkt was.

Voor 2022 vergeleek APETRA de hoeveelheden per kwartaal. Ze stelde verschillen per individuele bijdrageplichtige vast. Deze verschillen nemen echter af omdat vanaf 2021 de aardoliemaatschappijen die in verbruik stellen steeds zelf de APETRA-bijdrage aan APETRA moeten betalen. De betalingen van de APETRA-bijdrage mogen dus niet meer gebeuren door een andere bijdrageplichtige. APETRA heeft dit verbod uitdrukkelijk opgenomen en toegelicht aan de hand van voorbeelden in haar jaarlijkse instructies aan de bijdrageplichtigen.

APETRA en de AD Energie zullen vanaf 2023 een nieuw systeem voor het controleren en innen van de bijdragen hanteren³⁰. De AD Energie zal per kwartaal de hoeveelheden volgens APETRA vergelijken met de hoeveelheden die volgens de FOD Financiën in verbruik werden gesteld. Te veel betaalde bijdragen zullen in mindering worden gebracht van de eerstvolgende bijdrage en te weinig betaalde bijdragen moeten worden bijbetaald. De controle van de FOD Economie op de (spontane) betalingen van de bijdrageplichtigen leidt dus vanaf 2023 tot een afrekening op basis van de gegevens van de FOD Financiën³¹. De verschillen zouden hierdoor verdwijnen.

4.3 Genereren van cashflow om de leningen terug te betalen

Of APETRA haar leningen kan terugbetalen, hangt sterk af van de evolutie van de olieprijs en van het verbruik van aardolie³². Hogere olieprijs leiden tot een hogere APETRA-bijdrage³³, een hogere cashflow en zo tot een hogere afloscapaciteit.

²⁹ De hoeveelheden van de FOD Financiën zijn (voornamelijk) afkomstig van de elektronische aangiften van de accijnzen (via de toepassing *PaperLess Douane en Accijnzen* (PLDA) voor het elektronisch indienen en verwerken van aangiften). De AD Energie zou de informatie van de FOD Financiën en APETRA ook verder kunnen vergelijken met de gegevens van de maandelijkse balans van de verspreiding van aardolie, aardolieproducten en biobrandstoffen in België.

³⁰ Overeenkomstig de procedure van artikel 6 van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA.

³¹ De FOD Economie stuurt de afrekeningen door naar de bijdrageplichtigen, die hiermee rekening moeten houden voor hun betalingen aan APETRA.

³² Ten slotte zal de terugbetaling van de leningen ook afhangen van de aan te houden eigen voorraad en opslagcapaciteit. Het ondernemingsplan 2024 van mei 2023 houdt rekening met het behoud van de huidige voorraad in eigendom.

³³ De gemiddelde APETRA-bijdrage per in verbruik gestelde hoeveelheid ligt in 2023 20 % hoger dan in 2022.

APETRA was de voorbije jaren niet steeds in staat haar leningen terug te betalen. Voor de herfinanciering van de leningen kon ze weliswaar een beroep doen op het Federaal Agentschap van de Schuld. Ook in de volgende jaren zal ze waarschijnlijk nog leningen (deels) moeten herfinancieren.

Hoofdstuk 5

Rekeningen 2022 APETRA

5.1 Jaarrekening

APETRA realiseert in 2022 een winst van 271,8 miljoen euro (tegenover een winst van 785,4 miljoen euro in 2021). Het bedrijfsresultaat bedraagt 285,5 miljoen euro. Het bevat onder meer een terugname van de afwaardering van de voorraad van 157,4 miljoen euro (tegenover een terugname van de afwaardering van 768,9 miljoen euro in 2021). Het financiële resultaat bedraagt -13,7 miljoen euro.

Het balanstotaal stijgt in 2022 met 192,4 miljoen euro tot 2.285,9 miljoen euro. Op het actief van de balans stijgt de voorraad met 173,8 miljoen euro tot 2.192,6 miljoen euro. Op het passief van de balans stijgt het eigen vermogen met 271,8 miljoen euro tot 1.217,4 miljoen euro. De financiële schuld daalt met 80,0 miljoen euro tot 1.015,0 miljoen euro.

5.2 Financieel jaarverslag

De raad van bestuur maakte op 24 februari 2023 zijn financieel jaarverslag op voor de algemene vergadering. De winst van het boekjaar bedraagt 271,8 miljoen euro. Exclusief de terugname van de afwaardering op de voorraad van 157,4 miljoen euro realiseert APETRA een winst van 114,4 miljoen euro. APETRA wijst erop dat het verbruik van aardolieproducten kan dalen als gevolg van de beleidsdoelstellingen op het vlak van energietransitie.

5.3 Beleidsverslag

Het beleidsverslag van februari 2023 heeft als doel een getrouw beeld te geven van de werkzaamheden van APETRA tijdens het boekjaar. Het geeft de gebeurtenissen weer van 2022 en vormt het bijzondere verslag van APETRA over het sociaal oogmerk en de uitvoering van de taken van openbare dienst.

Het beleidsverslag 2022 besteedt aandacht aan de evolutie van de voorraadplicht en de invulling ervan. Daarnaast verduidelijkt het het beheer van de voorraden, de beschikbaarheid van de beheerde voorraden in geval van een bevoorradingscrisis en de evolutie van de APETRA-bijdrage.

5.4 Verklaring College van Commissarissen

Op 27 februari 2023 stelde het College van Commissarissen een verklaring zonder voorbehoud op over de jaarrekening 2022.

5.5 Algemene vergadering

De algemene vergadering van APETRA keurde op 17 maart 2023 de bovenstaande jaarrekening en het bijhorende financiële jaarverslag goed.

5.6 Algemene rekening

Het directiecomité van APETRA diende op 15 maart 2023 haar algemene rekening 2023, zoals opgemaakt volgens de wet van 22 mei 2003, in bij de FOD Beleid en Ondersteuning. APETRA realiseerde in 2022 een positief ESR-resultaat van 103,0 miljoen euro. De minister van Energie stuurde op 16 maart 2023 de door haar goedgekeurde algemene rekening 2022 van APETRA ter bevestiging door naar de staatssecretaris voor Begroting.

Antwoord van de minister van Energie



TINNE VAN DER STRAETEN
MINISTER VAN ENERGIE
MINISTRE DE L'ÉNERGIE

Brussel, 26.04.2024

Aan mevrouw Hilde FRANCOIS
Voorzitter Rekenhof
Regentschapstraat 2
1000 Brussel

O.ref.: TVdS/BDW/PT-240426/Out **2917**
Contact: Bram De Wispelaere
Email: bram.dewispelaere@vanderstraeten.belgium.be

Betreft: Uitvoering van de taken van openbare dienst door Apetra nv van publiek recht 2022

Geachte Voorzitter,

Ik bevestig ontvangst van het ontwerpverslag betreffende de uitvoering van openbare dienst door Apetra nv van publiek recht in 2022.

Ik deel u mee dat ik akte heb genomen van uw ontwerprapport en er geen opmerkingen over heb.

Met oprechte hoogachting,

Tinne Van der Straeten
Minister van Energie

Dit verslag is beschikbaar in het Nederlands en
in het Frans op rekenhof.be.



WETTELIJK DEPOT

D/2024/1128/17

PREPRESS

Centrale drukkerij van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

COVERFOTO

Shutterstock

ADRES

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be